

종합감사

감 사 보 고 서

- 예금보호정책부 종합감사 -

2024. 5.

예 금 보 험 공 사

I. 감사실시 개요

1. 감사목적 및 필요성

공사는 금융환경 변화 및 새로운 금융상품 출현에 대응하여 금융소비자 보호를 위해 예금보호 대상을 지속적으로 확대하고 있으며, '23년 10월 예금자보호법 시행령 개정으로 연금저축·사고보험금·중소기업퇴직연금기금과 같은 사회보장적 상품에 대해서는 별도 예금자보호한도를 적용하는 등 지속적으로 예금보호범위를 확장하며 금융계약자 보호 및 금융 안정을 위한 업무를 수행 중이다.

이와 관련하여 예금보호정책부에서는 금융소비자 보호, 기금체계의 지속가능성 확보 등 금융시장 안정 기능 강화를 위한 제도 개선 업무를 추진 중이며 이를 위한 예금보험료율 수준, 보호한도, 목표기금 규모 등 주제별 연구용역, 민관 합동TF 논의를 수행하고 있다. 또한, 예금보호정책부는 불완전판매 예방을 위한 예금보험관계 표시·설명·확인제도 운영을 강화하면서 비대면 금융거래 활성화 등 금융환경 변화에 대응한 예금보험관계 표시제도를 지속적으로 개선중이다.

한편, '15.3월 보험정책 종합감사 이후 8년이 경과하여 예금보험제도 및 사후 관리 업무에 대한 리스크요인이 내재되어 있을 가능성이 존재함에 따라 관련 업무 처리 절차의 적정성 등에 대한 전반적인 점검이 필요하였고, '23.12월 감사실에서 수행한 감사대상부서 및 단위 업무에 대한 위험평가 결과 예금보험관계 표시 및 설명확인제도 운영 업무의 위험도가 높게 평가되었다.

이에 따라, 감사실은 감사 경과 기간 및 리스크 위험도 평가 결과 등을 고려하여 예금보험정책부 업무 처리 전반에 대해 점검하고자, 2024년 연간 감사계획에 예금보호정책부 종합감사를 반영하여 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 직전 감사종료일¹⁾(15.3.13.)부터 현재까지 수행한 예금보호정책 부 업무 전반을 대상으로 실시하였으며, [표 1]과 같이 「예보제도 개선 등 정책 기획」 분야에서는 예금보험제도 개선 과제 발굴 및 도입 절차와 정책 연구용역 과제 및 사후관리의 적정성을 확인하였고, 「보호상품 등 정책제도」 분야에서는 신상품의 예금보호대상 여부 확인 업무 및 보호금융상품등록부 관리의 적정성을 확인하였다. 또한, 「표시제도 점검」 분야에서는 표시제도 및 설명 확인 제도 전반의 운영 적정성 등을 중심으로 감사를 실시하였다.

[표 1] 분야별 감사 점검사항

분야	감사 점검 사항
예보제도 개선 등 정책 기획	- 예금보험제도 개선 과제 발굴 및 도입 절차 - 과제 발굴의 적정성 및 개선 과제 도입 방안 마련 및 관계기관 협의 적정성 - 정책 연구용역 과제 적정성 및 사후관리 - 법령 및 규정, 계약 내용 준수 및 사후관리 적정성 점검
보호상품 등 정책 제도	- 신상품의 예금보호대상 여부 확인 업무에 대한 적정성 - 신상품의 보호금융상품 사전확인과 사후보고 접수업무가 적정하게 수행되고 있는지 여부 - 보호금융상품등록부 관리의 적정성 - 금융회사의 보호금융상품등록부 작성·비치의무에 대한 점검업무가 적정하게 수행되었는지 여부
표시제도 점검	- 표시제도 및 설명 확인 제도 전반의 운영 적정성 - 표시·설명확인제도 이행 여부 조사 및 결과 보고 검토 - 사후조치관리부 관리의 적정성 여부 - 안내자료가 각 금융회사에 적정하게 작성·배포되었는지 여부 - 최근 개정 된 예보법 시행령(연금저축·사고보험금 등의 별도 한도 적용) 관련 내용이 적절하게 안내되었는지 여부

1) 표시제도 및 보호대상 점검업무는 직전감사 종료일 '16.09.09 이후

한편, 감사 계획 단계에서 사전 취득한 정보 및 자료를 바탕으로 예금보호정책 부의 주요 예상 문제점을 발굴하였다. 이에 감사실은 예금보험제도 개선과 관련하여 진행한 연구용역 계약 절차 및 사후관리 적정성 여부, 금융상품의 예금보호대상 여부 확인 업무에 대한 적정성 여부, 예금보험관계 표시·설명제도 이행여부 조사 및 사후관리 적정성 등을 실지감사 전 주요 감사 착안 사항으로 선정하여 해당 문제점에 대한 감사 전략을 사전에 수립하는 등 감사 전문성 및 효율성을 제고하였다.

[표 2] 주요 예상 문제점 및 감사 전략

주요 예상 문제점	감사 전략
예금보험제도 개선 관련 연구 용역 계약 절차·사후관리 적정성	• 관련 법령 및 규정, 계약 내용을 준수하여 용역을 수행·완료하였는지 적정성 검토 • 용역 산출물의 활용도 등 사후관리 적정성 점검
금융상품의 예금보호대상 여부 확인 업무에 대한 적정성	• 관련 규정 및 지침 준수 여부 점검 및 개정 필요성 검토 • 신상품의 예금보호상품 분류 검토 및 사후관리 적정성 점검 • 보호금융상품등록부 관리 및 조치 현황 관리 점검
예금보험관계 표시·설명 제도 이행 여부 조사 및 사후관리의 적정성	• 예금보험관계 표시·설명제도 조사 시 규정 준수 등 업무 적정성 여부 검토 • 조사 결과 및 결과 보고 업무의 적정성 점검 • 사후 조치 결과 반영이 적절하게 이루어지는지 점검

3. 감사실시 과정

금번 감사는 금융계약자의 권리 강화 및 보호를 위한 제도 개선 사항 발굴을 위해 공사 국민참여단의 의견을 수렴하였다. 이와 더불어, 대국민 대상으로 보험료 등의 제도 표시·안내와 관련하여 감사 경험이 풍부한 교차감사인을 유관기관에

요청, 감사인으로 참여하게 하여 감사 결과의 전문성 향상 및 실효성 있는 감사 성과 도출을 위해 노력하였다.

[표 3] 국민참여단 주요 의견 요약

주요 제시 의견 등
- 불완전 판매 차단을 위한 금융회사의 표시제도 이행 실태 현장 조사 활동 강화 및 주기적 점검 필요
- 금융취약계층에 대한 안내 철저 및 예금자보호 안내문 접근성·가독성 제고

한편, 수감부서와 '24.3.26. 사전간담회를 개최하여 감사에 필요한 자료 범위·형식 등을 협의하였으며, 부서 의견을 반영 최종 확정된 감사 자료를 요청함으로써 부담을 최소화하도록 노력하였다. '24.3.27.부터 4.2.까지 자료수집, 예비조사를 통해 감사방향과 심층 분석이 필요한 사항을 도출하고 분석방법을 구체화 후, '24.4.3.부터 4.9.까지 5일간 감사인원 5명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 '24.4.9. 감사마감회의(사후간담회)를 실시하였고, 주요 지적사항에 대한 업무처리 경위와 향후 처리 대책 등의 의견을 교환하였다. 이후 감사실은 감사결과의 수용성 제고를 위해 '24.5.7. 개최된 감사결과 심의위원회에 감사대상 업무를 수행한 경험이 있는 내부변호인1인을 참여시켜 관련 의견을 진술케 하는 등 다양한 의견 수렴 절차와 내부 검토를 거쳐 '24.5.8. 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사대상 업무 현황 및 실태

1. 예금보험제도 운영 총괄

가. 예보기금체계 개선 로드맵 마련

예금보호정책부는 '26년 특별계정 및 '27년 상환기금 종료 후 신속한 부실대응능력 확보를 위한 중장기 기금체계 개선 로드맵 마련을 추진 중으로 보호한도, 목표규모, 예보료 산정기준, 기금적립 방식, 특별보험료 등의 과제를 검토하고 우선 순위를 고려하여 검토 일정을 수립하고 있다.

다만 예보기금과 관련한 제도 개선은 업권간 첨예한 이해관계에 대한 조정 및 정책적 판단이 요구됨에 따라 금융업권, 시장전문가, 정부, 금융소비자 등 다양한 참여자 간 종합적이고 다각적인 논의 절차가 필요한 바, 간담회 및 이해관계자 회의를 다수 개최하여 각계 의견을 충분히 수렴하고, 심층 검토가 필요한 과제에 대해서는 외부 연구용역을 통해 객관적이고 정교한 개선안을 도출하여 이를 토대로 제도 개선에 착수하고 있다.

나. 예보료 부과 기준 정비

예금보호정책부는 연구용역 계량 분석 결과를 참고하여 금융환경 변화, 기금안정성, 업권 부담 능력 등과 연계하여 정책적 방법론에 따라 적정 예보료를 수준 및 부과 기준을 점검하고 있다.

이와 관련하여, 보험업권의 경우 '23년부터 새로운 회계기준(IFRS17)이 도입됨에 따라 예보료 산정기준을 별도로 마련할 필요가 있었으며, 공사는 신 회계제도 시행 이후에도 보험회사에 대한 현행 예보료 산정 기준 유지 및 방안 마련을 위해 회계 분야 전문성을 갖춘 외부 업체와 함께 연구용역을 진행하고, 적정

예보료 수납을 위해 유관기관 등과 협의하여 보험업권 예보료 부과 기준을 정비 중에 있다. 또한, 예보료율 한도 일몰조항이 '24.8.31자로 만료 예정임에 따라 예보료율 한도 관련 일몰규정 개정안을 마련하는 등 예보기금의 부실대응 능력 확보를 위해 노력하고 있다.

2. 금융계약자 보호 강화

가. 별도 보호한도 체계 고도화

공사는 최근 연금저축, 사고보험금 및 중소기업퇴직연금기금에 대한 별도 보호한도를 적용하고 금융계약자 보호를 위한 예보제도 커버리지 확대를 지속 추진하고 있다. 별도 보호한도 확대로 국민 노후생활의 버팀목이 되는 연금자산과 사회안전망인 사고보험금을 보다 두텁게 보호하였으며, 예금가액이 큰 사회보장적 성격이 강한 장기상품에 대한 금융소비자의 신뢰를 제고하고 예보제도의 시장보호 기능을 강화하였다. 아울러, 공사는 예금자보호 강화에 대한 공감대를 바탕으로 향후 추가 별도 보호한도 적용대상 등을 지속 발굴할 예정이다.

나. 신종 금융상품 등 보호범위 확대 과제 발굴

예금보호정책부는 불완전판매 등 위법행위로 인해 발생하는 금융계약자 피해 보호를 위해 해외 주요국의 사례를 참고하여 보호 적용 여부를 조사·연구²⁾하고 있다. 특히, 자본시장 성장, 신종금융상품³⁾ 출현, 디지털금융 가속화 등 국내외 급격한 금융환경 변화에도 불구하고 현행 예보제도가 예금 위주로 운영되어 금융계약자 보호가 미흡함에 따라, 보호 사각지대에 놓인 상품을 적시에 파악·분석하여 보호 대상 확대를 위해 노력하는 등 금융계약자 보호 업무를 지속 추진

2) 유가증권, 불완전판매, 신종금융상품 보호 필요성 및 보호방안 검토, 美 페어펀드를 벤치마킹하여 한국형 페어펀드 도입·운영 방안 제안

3) 선불충전금, 상조서비스, 가상자산 예수금 등

중이다.

다. 금융상품에 대한 예금보호 여부 확인

공사는 금융소비자의 합리적인 금융상품 선택을 적극 지원하기 위해 선제적으로 신규 금융상품에 대한 예금자보호 여부를 확인하여, 금융회사가 정확한 정보를 제공하도록 함으로써 금융시장의 안정을 도모하고 있다.

3. 예금보험관계 표시제도 운영

가. 표시제도 이행 여부 점검

부보금융회사 영업점 및 비대면 채널의 예금자보호 정보 표기 및 설명의무 이행 여부 등을 점검함으로써 부보금융회사가 판매하는 금융상품의 예금보험관계에 대하여 금융소비자에게 정확하게 안내하도록 지원하고 있다. 이와는 별도로 최근 인터넷 및 스마트폰의 활용성이 증대됨에 따라 영향력이 확대되고 있는 유튜브·온라인 플랫폼 금융상품 광고의 예금보험관계 표시의무 이행여부에 대한 테마조사를 실시하여, 금융계약자 보호 강화를 위해 노력하고 있다.

나. 온라인 표시제도 점검 운영 방안 개선

예금보호정책부는 비대면 금융거래가 확대됨에 따라 온라인 채널을 이용하는 금융계약자에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 일부 시중은행을 대상으로 표시제도 온라인 조사⁴⁾ 시범 구축 사업을 완료하였다. 그리고, 향후 AI 모델을 개선하고 전체 은행권 및 타업권으로 점진적 확대하는 점검 시스템 고도화 사업을 추진할 예정이다.

4) 자동으로 부보금융회사의 홈페이지를 방문하여 표시제도 점검에 필요한 금융상품의 정보 및 예금자보호안내문을 수집하고, 머신러닝(Machine Learning)기반의 AI 기술을 활용해 해당 금융상품에 적용한 예금자보호안내문이 표시되어 있는지를 스스로 점검하는 시스템

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 감사를 통해 아래와 같이 총 6건의 지적사항이 확인되었으며, 2건의 모범사례, 1건의 면책사항을 발굴하여 통보하였다.

[표 4] 감사결과 지적사항 등 현황

구분	합계	개선	주의	(현지) 시정	모범사례 (통보)	면책
건수	9	2	2	2	2	1

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

가. 신상품 보호대상 여부 검토 절차 정비 필요

신상품 사후보고 접수 및 검토 절차와 관련하여 공사의 예금보호대상 여부 검토 결과를 금융회사에 통보하는 시점 등의 기준이 불명확한 바, 신상품 출시 후 공사 검토가 특정기간 내 이루어질 수 있도록 관련 절차 정비 필요

나. 예금보험관계 표시제도 이행점검 조사결과 사후관리 미흡

예금보험관계 표시제도 이행점검 조사 결과 사후조치가 있는 경우 이를 부보금융회사에 통보하고 사후조치관리부를 작성·관리하여야 하나, 일부 조치 사항 누락

다. 통계관리기준 관리 미흡

예금보호정책부는 공사 생산 통계 관리의 주체로써 통계를 체계적으로 정비·관리

- 5) 「공공감사에 관한 법률」 제23조의2에 따라 능동적이고, 적극적인 업무처리를 도모하기 위하여 감사결과에 대한 면책제도를 운영 중으로 「면책제도 운영세칙」상 대상업무 및 면책요건 여부를 검토하여 적극행정면책자문단 의견을 거쳐, 감사결과심의회 의결로 확정

하여야 하나, 통계 관리 기준 현행화 및 개선 사항 검토 등의 조치가 미흡하고 「통계 관리기준」에 따른 분기별 통계간행물 발간 및 배포 업무 일부 미수행

라. 용역 계약 절차 내부 규정 일부 미준수

예금보험제도 개선을 위한 연구용역과 관련하여 용역 계약을 체결하면서 퇴직자 영입확인서 징구를 지연하는 등 용역 체결 및 이후 수행 과정에서 공사 내부 규정 일부 미준수

마. 타부서 이관 업무 문서 관리 소홀

직제 개편에 따라 보험료 수납과 관련한 업무가 타부서로 이관되었으나, 일부 문서에 대한 이관 조치 미수행

바. 부서내기준 관리 소홀

내부 규정 개정 사항을 반영하여 규정 내 삭제된 제1종 예금자보호안내문 축약문을 부서내기준에서 삭제했어야 하나, 이에 대한 절차 미수행

현재 부보금융회사가 출시한 신상품 예금보호 여부에 대한 공사의 검토 결과 통보 시기와 관련한 기준이 명확하지 않아 일부 신상품에 대한 공사의 사후 검토가 지연되고 있음이 확인되어, 신상품 출시 후 보호대상 여부에 대한 검토가 특정기간내 이루어질 수 있는 관련 절차 정비 방안을 마련토록 '개선' 조치요구 하였다.

표시제도 이행점검 조사 결과 「예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규

정」 및 「예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 시행세칙」에 따라 조치사항을 금융회사에 통보하고 이를 사후관리기록부에 작성·관리하여야 하나, 일부 누락된 조치 내용이 있어 '주의' 조치요구하였다.

또한, 공사에서 생산하는 통계는 「통계관리기준」에 따라 예금보호정책부에서 정비·관리 업무 등을 총괄하고 있으나 해당 규정의 현행화 및 개선 사항 검토 등의 조치가 미흡하고 동 규정에 따른 분기별 통계간행물을 일부 미발간한 사항이 있어 이를 '개선' 조치요구하였다.

그 외 예금보호정책부가 예금보험제도 개선 및 금융계약자 보호 등과 관련하여 정책 연구 용역 등을 발주하면서, 용역 관련 절차 중 공사가 공직자 이해충돌 방지법에 따라 확인받고 있는 '퇴직자영입확인서' 징수가 일부 지연되는 등 내규 일부를 준수하지 않은 사항을 '주의' 조치요구하였으며, 직제규정에 따른 부서 업무 이관 시 관련 문서를 이관하지 않은 사항과 내규 개정시 관련 부서내 기준 관리가 미흡한 사항은 '현지시정' 조치요구하였다.

이와 더불어, 적극행정 노력으로 공사 이미지를 제고하는 등 성과가 우수한 모범사례 2건을 다음과 같이 발굴하여 해당 부서에 통보하였으며, 감사정보시스템 등을 통해 전 부서에 전파하였다.

가. 온라인 계좌조회 화면 등에 예금자보호안내문 표시 의무화 도입

- 최근 인터넷·모바일을 통한 비대면 온라인 금융거래가 활성화됨에 따라, 전자금융 거래 과정에서도 금융소비자에게 예금보험관계에 대한 정확한 정보를 제공하도록 함으로써 금융계약자 보호 강화

나. 상호금융업권에 예금자보호제도 운영 노하우 공유·전파

- 공사의 표시제도 점검 등 예금보험제도 운영 노하우를 비부보업권인 상호금융업권에 전파하여, 금융안전망의 주축으로써의 공사 역할을 확장하고 금융소비자 보호를 강화하는 등 상호금융업권의 안정화에 기여

한편, 감사 기간 중 업무처리 과정에서 발생한 부분적인 절차상 하자 1건을 발견하였으나, 「면책제도 운영세칙」 제5조에 따른 면책 요건⁶⁾을 충족하는 것으로 판단되어 ‘적극행정면책자문단’의 자문 의견을 거쳐 면책 의견으로 ‘감사결과 심의회’에 심의하였으며, 그 결과 「감사규정 시행세칙」 제26조에서 정한 조치요구에서 제외하였다.

가. 감염병 확산 방지를 위한 내부 규정 일부 미준수(면책)

- 예금보험관계 표시제도 이행점검 현장 조사는 규정에 따라 수도권, 비수도권 영업점 비율을 고려하여 실시하여야 하나, 코로나19 상황이 심화되면서 조사원의 잦은 지역간 이동으로 인한 감염병 확산이 우려됨에 따라 비수도권 현장점검 미실시
- 이와 관련하여 규정을 준수하지 않았으나, 이는 지역간 코로나19 확산을 차단하면서 비수도권 점검을 수도권 현장점검으로 대체하여 실시함으로써 금융계약자 보호를 위해 노력하는 등 공익에 기여한 바가 크므로 조치 요구 대상에서 제외

6) 직원 등의 업무처리가 불합리한 규제의 개선·공익사업의 추진 등 공공의 이익에 해당되는 지 여부, 업무를 적극적으로 처리한 결과 인지 여부, 사적인 이해관계 유무, 고의나 중대한 과실 존재 여부